

1500845-51.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500845-51.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000378

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2090674/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FACHO DA SILVA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

ALEX FACHO DA SILVA BORGES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado, depois de adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, 140,320g da substância vulgarmente conhecida como "cocaína".

Segundo narra a denúncia, policiais militares realizavam operação para o combate ao tráfico de drogas no local supracitado, ocasião em que optaram por abordar o acusado e Gabriel Santana Gomes Barroso que ali estavam em atitude suspeita, mas ambos empreenderam fuga a pé ao visualizarem a aproximação dos agentes públicos, razão pela qual foram perseguidos e abordados.

Alex já era conhecido dos policiais, o qual sempre era visto pelo local e, nas tentativas anteriores de abordagem, sempre lograva sair correndo sem ser detido. Porém, naquele dia, os policiais lograram apreender setenta e nove cápsulas de cocaína, uma pedra de tamanho considerável de crack e uma porção fracionada da

mesma droga (crack), todas no interior de uma pochete que o acusado portava na cintura, além da quantia de R\$ 20,00.

Preso em flagrante, o acusado participou de audiência de custódia em 04 de abril de 2022, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 43/44).

O acusado foi notificado (pág. 79), apresentou defesa preliminar (págs. 83/89).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 08 de junho de 2022 (págs. 90/91), sendo o acusado regularmente citado (pág. 114).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou por reconhecimento de benefícios legais, com fixação da pena em seu mínimo, compensação da confissão com reincidência, reconhecimento do privilégio e fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento de pena privativa de liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 31/33 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 54/56 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", na forma de crack, num total de 140,320 gramas, acondicionados em uma porção e em outros 79 microtubos plásticos tipo eppendorf, de uso proscrito no Brasil, além de R\$ 20,00, conforme Auto de Exibição e Apreensão de págs. 13/14.

Igualmente demonstrada a autoria.

Os policiais militares estavam em operação policial em região já conhecida por tráfico de drogas; quando a viatura chegou no local, duas pessoas tentaram se evadir e foram abordados. Um deles era o ora acusado Alex – já conhecido dos meios policiais pois sempre está no local e corre quando policiais chegam para abordagem –, o qual portava uma pochete e dentro dela havia 79 pinos de cocaína, vinte reais em dinheiro e um aparelho celular. O outro abordado alegou que estava no local para fazer compra de drogas. Questionado informalmente, Alex disse que não fazia uso de drogas, mas que vendia as drogas no local.

Interrogado em juízo, o acusado admitiu que estava vendendo drogas, justificando precisar sustentar os filhos e não encontrar trabalho. Segundo Alex, o dinheiro apreendido em sua posse era proveniente da reciclagem, pois, naquele dia, ainda não tinha vendido droga.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado trazia consigo, destinado a terceiros farta quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a

finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastadas as teses defensórias, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga (140,320 gramas, acondicionados em uma porção, na forma de crack e em outros 79 microtubos plásticos tipo eppendorf), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, relembrando que a pena para o crime em análise varia de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em cinco anos e três meses de reclusão e pagamento de quinhentos e dez dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, verifica-se a reincidência (autos nº 0002892-97.2015.8.26.0213, 1ª Vara de Guará, pág. 35), a majorar a pena em seis meses e em cinquenta dias-multa; presente a atenuante da confissão, observado o verbete 545, súmula do Superior Tribunal de Justiça, possível a compensação com a agravante, por isso que reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de cinco anos e três meses de reclusão e quinhentos e dez dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, diante da caracterização da reincidência, ainda que por crime de natureza diversa do ora praticado, mas também porque demonstrado que o agente vem se dedicando às atividades ilícitas, até porque, além de cometer o crime contra ex-companheira, viu-se envolvido em situação flagrancial em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - ainda não decidido, é bem verdade - mas em breve espaço de tempo entre aquele e o presente, tendo o acusado admitido ele que se deslocou da bucólica cidade de Guará para esse grande centro, e aqui acabou se envolvendo ainda mais na questão relativa a drogas; ademais, ainda segundo as testemunhas ouvidas, Alex vinha se dedicando às atividades ilícitas, conforme depuseram os policiais. Torno definitivo o quantum de cinco anos e três meses de reclusão e quinhentos e dez dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez e a circunstância judicial desfavorável, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento, relembrando as consequências nefastas anotadas no item “I”. Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno ALEX FACHO DA SILVA BORGES, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e três meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e dez dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressaltado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Em virtude da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 43/44), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação

da lei penal, porquanto com a elevada pena e regime prisional a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, o acusado não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendidos, em favor da União.

Ausente prova de utilização do aparelho celular para o tráfico de drogas, fica autorizada a restituição do objeto apreendido na posse do acusado, devolvendo-se a ele ou a quem o represente por meio de instrumento de procuração, desde que com a devida apresentação de documentos que atestem a titularidade e, acaso não reclamado no prazo de noventa dias, por aplicação do parágrafo 2º, do artigo 516 das NSCGJ ("Quanto aos objetos já liberados e que não tenham sido retirados pelo titular no prazo de 90 dias, aplica-se o artigo 123 do CPP"), ser-lhe-á decretado o perdimento ou, conforme o caso, a correspondente destruição.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA